공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 104호 2024. 3. 27.

사 건 번 호 2022서가0516

사 건 명 ㈜퍼스트에이엔티의 가맹사업법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 퍼스트에이엔티
서울 마포구 월드컵북로 402, 1505호
대표이사 백○○
대리인 법률사무소 정금
담당변호사 박○○

심의종결일 2024. 2. 28.

주 문

1. 피심인은 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 공정거래위원회에 등록된 정보공개서 및 인근가맹점현황문서를 가맹희망자에게 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 가맹희망자에게 가맹계약서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹금을 수령하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 가맹희망자 또는 가맹점사업자에게 피심인 가맹 브랜드 매장의 순이익률 및 원가율 등에 관한 정보를 제공하면서 객관적 근거 없이 사실과 다르게 정보를 제공하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1. 내지 3.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 피심인과 거래하고 있는 모든 가맹점사업자에게 서면으로 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

5. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 250,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납 대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인의 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사[1] 퍼스트에이엔티는 가맹점사업자로 하여금 자신의 영업표지인 '여우愛'를 사용하여 소비자들에게 김밥 및 분식류를 판매하도록 하고 가맹점사업

1) 이하 사업자명을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략하거나 '㈜'로 표기한다.

자의 영업활동에 대한 교육·통제·지원을 하는 등 가맹점사업자에게 가맹점운영권을 부여하고 그 대가로서 가맹점사업자로부터 가맹금을 수령하는 자이므로 가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[2] 제2조 제2호의 가맹본부에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 피심인 일반현황

(각 연도 말 기준, 단위: 백만 원, 개)

설립일	영업표지	가맹점수			매출액			당기순이익		
		'19	'20	'21	'20	'21	'22	'20	'21	'22
2002. 8 .27.	여우愛				3,965	5,740	7,716	92	84	79

* 자료출처: 피심인 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 국내 가맹사업 현황

3 최근 5년간 공정거래위원회 또는 법 제6조의2 및 법 시행령 제5조의2 제1항에서 정한 시・도지사에게 정보공개서를 등록한 가맹본부 수, 영업표지 수, 가맹점 수는 아래 <표 2>와 같다.

<표 2> 최근 5년간 가맹본부 정보공개서 등록 현황

(단위: 개)

구 분	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
가맹본부 수	4,882	5,175	5,602	7,342	8,183
영업표지 수	6,052	6,353	7,094	11,218	11,844
가맹점 수	243,454	254,040	258,889	270,485	335,298

* 자료출처: 공정거래위원회 가맹사업정보제공시스템 및 보도자료

2) 가맹사업 운영형태

2) 2023. 6. 20. 법률 제19507호로 개정되기 이전의 것을 말하며, 이하 '법'이라 한다.

4 가맹사업은 가맹본부가 가맹점사업자에게 상표 등 영업표지의 사용을 허용하고 영업 전반에 대한 노하우(Know-How) 등 각종 지원을 하는 대가로 가맹점사업자로부터 가맹금을 지급받는 형태로 운영된다.

5 가맹금의 종류는 아래 <표 3>과 같고, 가맹본부마다 자신의 업종 특성에 맞게 각종 명목의 가맹금 중 전부 또는 일부를 가맹점사업자로부터 받고 있다.

<표 3> 가맹금의 종류

구 분	형 태	예 시
유형 ①	가맹점운영권이나 영업활동에 대한 지원·교육 등을 받기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	가입비, 교육비, 계약금 등
유형 ②	상품의 대금 등에 관한 채무액이나 손해배상액의 지급을 담보하기 위하여 가맹본부에 지급하는 대가	보증금 등
유형 ③	가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가	인테리어 비용, 초도물품 비용 등
유형 ④	영업표지의 사용과 영업활동 등에 관한 지원·교육, 그 밖의 사항에 대하여 가맹본부에 정기적 또는 비정기적으로 지급하는 대가 - 정액 또는 매출액 등의 일정 비율로 지급하는 대가 - 가맹본부로부터 공급받는 상품·원재료·부재료·정착물·설비 및 원자재의 가격 또는 부동산의 임차료에 대하여 가맹본부에 지급하는 대가(특허권에 대한 대가는 제외)	상품사용료, 광고분담금, 유통마진 등
유형 ⑤	그 밖에 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가	-

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등 사전제공의무 위반행위

1) 인정사실 및 근거

6 피심인은 2018. 11. 7. ~ 2023. 1. 2. 기간 동안 아래 <표 4>와 같이 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태

에서 임○○ 등 55명의 가맹희망자로부터 각각 부동산 의뢰비 1백만원을 수령하였다.

<표 4> 정보공개서 및 인근가맹점현황문서, 가맹계약서 제공현황

연번	가맹희망자	가맹점명	가맹계약 체결일	부동산의뢰비 수령일	정보공개서 및 인근가맹점현황문서, 가맹계약서 제공일	경과일수*
1		명지국제점	2018-11-26	2018-11-07	2018-11-07	0
2		마석우리점	2019-03-12	2019-01-31	2019-01-31	0
3		둔산점	2019-04-16	2019-03-28	2019-03-28	0
4		동탄역점	2019-05-03	2018-11-16	2018-11-16	0
5		양천향교역점	2019-06-26	2019-06-14	2019-06-11	3
6		공덕점	2019-07-12	2019-06-17	2019-06-17	0
7		경주 현곡푸르지오점	2019-08-14	2019-08-01	2019-07-30	2
8		노원점	2019-10-30	2019-10-16	2019-10-16	0
9		길음뉴타운점	2019-11-15	2019-11-06	2019-10-31	6
10		송도아메리칸타운점	2019-12-20	2019-12-12	2019-12-04	8
11		용두역점	2019-12-26	2019-12-13	2019-12-11	2
12		안양종합운동장점	2020-02-26	2020-02-18	2020-02-11	7
13		청라커넬애비뉴점	2020-03-31	2020-02-28	2020-02-28	0
14		마곡로뎀타원점	2020-04-28	2019-09-18	2020-04-13	-208
15		별내점	2020-06-12	2020-06-03	2020-05-27	7
16		김포캐슬앤파밀리애점	2020-06-29	2020-06-16	2020-06-12	4
17		향동점	2020-08-21	2020-08-07	2020-08-07	0
18		가양점	2020-10-08	2020-09-28	2020-09-23	5
19		소사역점	2020-10-15	2020-09-15	2020-09-15	0
20		언양동문점	2020-10-21	2020-09-28	2020-09-24	4
21		수유점	2021-02-10	2021-01-27	2021-01-27	0
22		용인 한숲시티점	2021-02-25	2021-02-08	2021-02-08	0
23		아산 배방점	2021-02-26	2021-02-04	2021-02-04	0
24		행신샘터점	2021-04-16	2021-04-01	2021-04-01	0
25		별내 별빛마을점	2021-05-06	2021-04-27	2021-04-20	7
26		장위점	2021-05-10	2021-04-26	2021-04-26	0
27		창동점	2021-05-13	2021-04-22	2021-04-22	0
28		광양 시청점	2021-05-18	2021-04-29	2021-04-29	0
29		서천군 장항점	2021-05-28	2021-04-30	2021-04-30	0
30		풍동점	2021-06-08	2021-05-24	2021-05-24	0
31		파주 운정점	2021-06-11	2021-05-27	2021-05-27	0
32		행신 서정마을점	2021-06-14	2021-06-02	2021-05-28	5
33		신정점	2021-06-18	2021-06-07	2021-06-03	4
34		천안 신부점	2021-07-07	2021-06-24	2021-06-21	3
35		안산 그랑시티점	2021-08-27	2021-06-30	2021-06-24	6
36		해남점	2021-08-27	2021-07-19	2021-07-19	0
37		가산디지털점	2021-10-20	2021-10-06	2021-10-04	2
38		대전 용운점	2021-10-22	2021-10-05	2021-10-05	0
39		킨텍스점	2021-11-02	2021-10-18	2021-10-18	0
40		김포 장기점	2021-11-16	2021-11-01	2021-11-01	0

41		갈산점	2021-12-03	2021-11-18	2021-11-18	0
42		경주 외동점	2021-12-19	2021-12-03	2021-12-01	2
43		창원 감계점	2021-12-23	2021-12-09	2021-12-09	0
44		우장산역점	2021-12-24	2021-12-14	2021-12-09	5
45		화서 파크루르지오점	2022-04-18	2022-03-29	2022-03-29	0
46		시흥 장현점	2022-05-03	2022-04-14	2022-04-14	0
47		용인 동백점	2022-05-16	2022-04-29	2022-04-28	1
48		강릉 송정점	2022-05-17	2022-04-30	2022-04-30	0
49		대전 오정점	2022-06-27	2022-06-09	2022-06-13	-4
50		번동점	2022-07-14	2022-06-23	2022-06-23	0
51		김해 삼계점	2022-10-20	2022-10-06	2022-10-06	0
52		오류점	2022-11-22	2022-10-13	2022-10-13	0
53		부산 명륜점	2022-11-29	2022-11-14	2022-11-14	0
54		북가좌점	2023-01-09	2022-12-20	2022-12-20	0
55		용인 기흥점	2023-01-18	2023-01-02	2023-01-04	-2

* 정보공개서 및 인근가맹점현황문서, 가맹계약서 제공일로부터 부동산의뢰비 수령일까지의 경과일수

** 하근정(길음뉴타운점 대표)은 피심인의 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등 사전제공 의무 위반행위, 허위·과장 정보제공행위 등에 대해 공정거래위원회에 신고한 자이다.

7 위와 같은 사실은 피심인 진술조서(심사보고서 소갑 제1호증[3]), 피심인 2023. 3. 31. 제출자료(소갑 제2호증), 길음뉴타운점 가맹계약서(소갑 제3호증), 길음뉴타운점 부동산 의뢰서(소갑 제4호증), 길음뉴타운점 부동산 의뢰비 입금 화면(소갑 제5호증), 길음뉴타운점 정보공개서 제공확인서(소갑 제6호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률[4]

제2조(정의) 이 법에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. ~ 5. (생략)
6. “가맹금”이란 명칭이나 지급형태가 어떻든 간에 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 대가를 말한다. 다만, 가맹본부에 귀속되지 아니하는 것으로서 대통령령으로 정하는 대가를 제외한다.

3) 이하 ‘심사보고서 소갑 제0호증’은 ‘소갑 제0호증’으로 표기한다.
4) 2023. 6. 20. 법률 제19507호로 개정되기 이전의 것을 말한다.

가. ~ 나. (생략)

다. 가맹점사업자가 가맹점운영권을 부여받을 당시에 가맹사업을 착수하기 위하여 가맹본부로부터 공급받는 정착물·설비·상품의 가격 또는 부동산의 임차료 명목으로 가맹본부에 지급하는 대가

라. (생략)

마. 그 밖에 가맹희망자나 가맹점사업자가 가맹점운영권을 취득하거나 유지하기 위하여 가맹본부에 지급하는 모든 대가

제7조(정보공개서의 제공의무 등)

① ~ ② (생략)

③ 가맹본부는 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서(이하 "정보공개서 등"이라 한다)를 제1항의 방법에 따라 제공하지 아니하였거나 정보공개서등을 제공한 날부터 14일(가맹희망자가 정보공개서에 대하여 변호사 또는 제27조에 따른 가맹거래사의 자문을 받은 경우에는 7일로 한다)이 지나지 아니한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니된다.

1. 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 행위. 이 경우 가맹희망자가 예치기관에 예치가맹금을 예치하는 때에는 최초로 예치한 날(가맹본부가 가맹희망자와 최초로 가맹금을 예치하기로 합의한 때에는 그 날)에 가맹금을 수령한 것으로 본다.
2. 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위

제11조(가맹계약서의 기재사항 등)

① 가맹본부는 가맹희망자가 가맹계약의 내용을 미리 이해할 수 있도록 제2항 각 호의 사항이 적힌 문서를 가맹희망자에게 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 행위. 이 경우 가맹희망자가 예치기관에 예치가맹금을 예치하는 때에는 최초로 예치한 날(가맹희망자가 최초로 가맹금을 예치하기로 가맹본부와 합의한 날이 있는 경우에는 그 날)에 가맹금을 수령한 것으로 본다.

2. 가맹희망자와 가맹계약을 체결하는 행위

나) 법리

8 법 제7조 제3항의 위반행위가 성립하기 위해서는 가맹본부가 가맹희망자에게 공정거래위원회에 등록된 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서를 제공한 날부터 14일[5]이 지나지 아니한 때에 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹희망자와 가맹계약을 체결하여야 한다.

9 또한 법 제11조 제1항의 위반행위가 성립하기 위해서는 가맹본부가 가맹희망자에게 가맹계약의 내용을 미리 이해할 수 있도록 가맹계약서를 제공한 날로부터 14일이 지나지 아니한 때에 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하거나 가맹희망자와 가맹계약을 체결하여야 한다.

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법여부

가) 부동산 의뢰비가 가맹금에 해당하는지 여부

10 살피건대, 피심인이 임○○ 등 55명의 가맹희망자로부터 수령한 '부동산 의뢰비'는 가맹금에 해당한다고 판단된다.

11 첫째, 아래와 같은 사정을 고려할 때, 부동산 의뢰비는 이 사건 각 가맹희망자가 피심인의 가맹점 운영권을 취득하기 위해 창업 준비과정에서 지급하는 비용이므로 법 제2조 제6호 마목의 가맹금에 해당한다.

12 가맹계약에 앞서 피심인이 가맹희망자들과 체결한 '부동산 (점포개발/상권분석) 의뢰서'(이하 '부동산 의뢰서'라고 한다)에는 아래 <표 5>와 같이 창업희망브랜드를

5) 가맹희망자나 정보공개서에 대하여 변호사 또는 법 제27조에 따른 가맹거래사의 자문을 받은 경우에는 7일로 한다.

‘여우애김밥’[6]으로 하면서, 점포개발의뢰인(을)이 창업희망브랜드의 가맹점 개설을 위하여 피심인(갑)에게 부동산 (점포개발 또는 상권분석) 의뢰를 한다고 되어 있다.

<표 5> 길음뉴타운점 부동산 의뢰서(발췌)

부동산 (점포개발/상권분석) **의뢰서**

창업희망브랜드	여우애김밥	희망지역	길음뉴타운점

(갑)과 (을)은 (을)의 창업희망브랜드의 가맹점 계약을 위한 부동산의 점포개발 또는 상권분석을 다음과 같이 의뢰한다.

{다 음}

제1조 부동산(점포개발 또는 상권분석) 의뢰의 약정
부동산 의뢰인(이하 “을”이라 한다)은(는) 부동산 수임인 ㈜퍼스트에이엔티(이하 “갑”이라 한다)에게 창업희망브랜드 부동산 (점포개발 또는 상권분석)의뢰에 대한 비용을 지급한다.
“을”은 창업희망브랜드의 가맹점 개설을 위하여, 자유의사로 “갑”에게 부동산 (점포개발 또는 상권분석) 의뢰를 하고, 이를 증명하기 위해 부동산 (점포개발 또는 상권분석) 의뢰비를 “갑”에게 본 의뢰서 작성과 동시에 “갑”의 계좌로 지불하고 부동산 (점포개발 또는 상권분석)의뢰 비용에 대한 내용을 다음과 같이 약정한다.

(후략)

* 자료출처: 소갑 제4호증

13 또한, 피심인 대표 백○○은 진술조서에서 아래 <표 6>과 같이 여우愛 가맹점을 하기 위해서는 부동산 의뢰를 필수적으로 거쳐야 한다는 취지의 진술을 한 바 있다.[7]

<표 6> 피심인 진술조서(발췌)

6) 피심인은 ‘여우애김밥’이라는 명칭도 혼용하고 있으나, 피심인이 등록한 정보공개서상의 영업표지는 ‘여우愛’이다.

7) 신고인(하○○) 대리인 연○○ 변호사는 공정거래위원회의 심의(2024. 2. 28. 제6회 제2소회의)에 출석하여 아래와 같이 신고인의 경우 애초부터 부동산 의뢰가 필요 없는 상황이었음에도 피심인의 요구에 따라 가맹점 계약을 위해 부동산 의뢰비를 지급하였다는 취지의 진술을 하였다. “신고인은 사실 이 사건 피심인과의 계약 당시에 이미 점포를 계약해 둔 상태였습니다. 이미 요식업을 여러 건 해보았고 이 점포를 계약해야겠다고 생각하고 어떠한 사업을 할 것인지 여러 사업자들과 미팅을 하는 자리였기 때문에 사실 부동산 개발비는 전혀 지급할 필요가 없습니다. 그럼에도 불구하고 피심인이 계약 절차상 100만 원을 부동산 계약비로 반드시 지급해야 한다고 해서 지급했던 것이기 때문에 강제성이 없다는 주장에 대해서는 신고인측은 참 받아들이기 어렵습니다.”

문[조사공무원]) 여우愛 가맹점 차리기 전 예비 가맹점주(즉, 가맹희망자)가 귀사에 '부동산 의뢰'를 하는 것이 원칙인가요 예외인가요? 답[백호근]) 아무나 와서 해달라는거 다 해줄 수 없잖아요. 우리는 이거는 일을 진행하는데 있어 신뢰, 약속 이런거이지요. 문) 제가 궁금한 것은 부동산 의뢰 안거치고 여우애 가맹점 할 수 있냐는 거입니다. 답) 저희는 그렇게 안하구요. 우리가 점포가 우리 가맹을 하는데 적절한지 분석을 해야 하기 때문에... 문) 여우애 가맹점을 하기 위해서는 부동산 의뢰를 무조건 거쳐야 하는 것인가요. 답) 저희들의 규정은 그렇습니다. 그런데 그건 가맹사업법과는 별개이구요. 가맹금은 정보공개서 주고 14일 이후에 받습니다.

* 자료출처: 소갑 제1호증

14 둘째, 아래 <표 7>과 같이 부동산 의뢰서에는 '부동산 의뢰 비용은 향후 피심인과 가맹계약을 체결하게 될 경우 시설비로 대체 할 수 있다'는 내용이 있으며, 실제 피심인은 이 사건 각 가맹희망자로부터 부동산 의뢰비를 수령한 후 가맹계약을 체결할 때 가맹점사업자가 지급해야할 시설비에 사실상 부동산 의뢰비(1백만원)가 포함된 것으로 간주하여 창업비용에서 공제하였으므로 부동산 의뢰비는 법 제2조 제6호 다목의 가맹금에 해당한다.

<표 7> <u>길음뉴타운점 부동산 의뢰서(발췌)</u>

제3조 비용의 상계 처리 및 "갑"의 업무 수행 1. 부동산 의뢰 비용은 향후 "갑"과 가맹계약을 체결하게 될 경우 시설비로 대체 할 수 있다. 2. ~ 3.(생략)

* 자료출처: 소갑 제4호증

나) 피심인이 가맹희망자에게 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 때에 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하였는지 여부

15 위에서 살펴본 바와 같이 피심인이 임채복 등 55명의 가맹희망자에게 수령한

부동산 의뢰비는 가맹금에 해당하므로, 피심인은 가맹희망자에게 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등을 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 때에 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하였다고 인정된다.

4) 소결

16 피심인의 위 1) 행위는 법 제7조 제3항 및 제11조 제1항에 위반된다.

나. 허위·과장 정보제공행위

1) 인정사실 및 근거

17 피심인은 2019. 10. 31. 정○○(신고인 하○○의 가족)에게 가맹점 개설과 관련하여 상담을 하면서, 아래 <표 8>과 같이 창업안내서를 통해 “직영점/가맹점에서 검증된 30% 원가율”, “매장에서 검증된 순수익 34%”, “원가율 31%, 순이익 34%”, “여우애 김밥 매출구조는 매장 평균치” 등 원가율, 순이익률 등에 관한 정보를 제공하였다.

<표 삽입을 위한 여백>

<표 8> 원가율, 순이익률 등에 관한 정보제공 내용

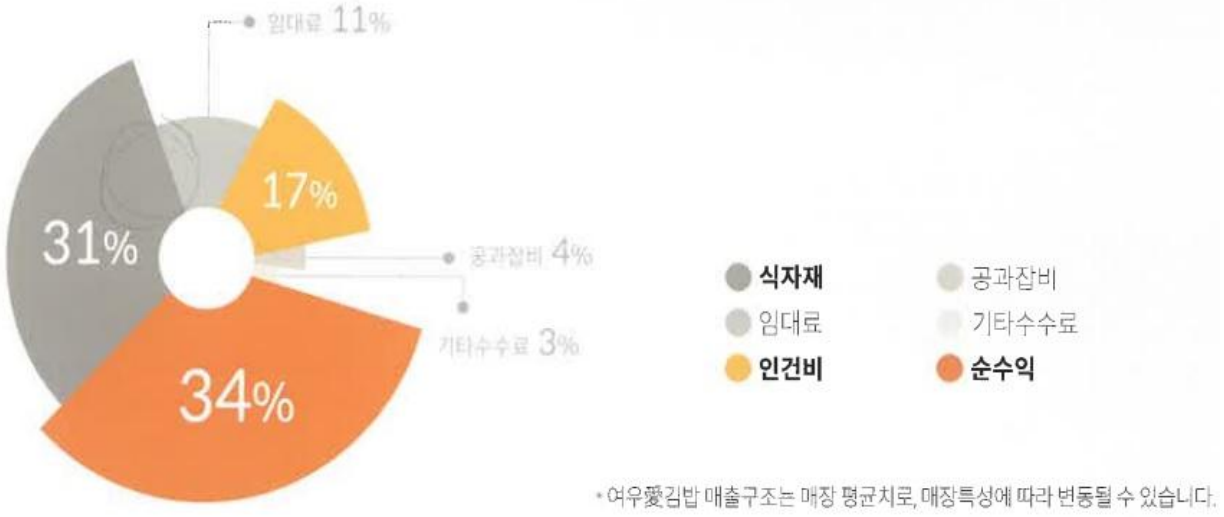
<창업안내서 4쪽>

구분	여우愛김밥
원가율	**원가율 30% 순이익 극대화** 직영점/ 가맹점에서 검증된 30% 원가율로 동일 매출 기준, 높은 순이익이 가능합니다.

<창업안내서 5쪽>

매장에서 검증된 순수익 34% !
점주님께 최대 수익을 제공합니다.

원가율 31%, 순이익 34%로 이상적 구조의 여우愛김밥



* 자료출처: 소갑 제8호증

18 위와 같은 사실은 피심인의 창업안내서(소갑 제8호증), 피심인 2022. 1. 24. 제출자료(소갑 제9호증) 등을 통하여 확인된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 법규정

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률

제9조(허위・과장된 정보제공 등의 금지)

① 가맹본부는 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공함에 있어서 다음 각 호의 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 사실과 다르게 정보를 제공하거나 사실을 부풀려 정보를 제공하는 행위(이하 “허위・과장의 정보제공행위”라 한다)

2. (생략)

② 제1항 각 호의 행위의 유형은 대통령령으로 정한다.

가맹사업거래의 공정화에 관한 법률 시행령[8)]

제8조(허위・과장의 정보제공행위 등의 유형)

① 법 제9조제1항제1호에 따른 허위・과장의 정보제공행위의 유형은 다음 각 호와 같다.

1. 객관적인 근거 없이 가맹희망자의 예상수익상황을 과장하여 제공하거나 사실과 다르게 가맹본부가 최저수익 등을 보장하는 것처럼 정보를 제공하는 행위

2. ~ 4. (생략)

나) 법리

19 법 제9조 제1항 제1호의 허위·과장 정보제공행위가 성립하기 위해서는, ① 가맹본부가 가맹희망자나 가맹점사업자에게 가맹사업에 관한 정보를 제공하고, ② 제공된 정보가 사실과 다르거나 사실을 부풀린 것이어야 한다.

20 특히, 장래 수익상황에 관한 정보가 허위 또는 과장된 정보인지 여부는 장래 수익 예측의 합리성, 적정성, 그 설명내용의 정확성 등을 기준으로 판단하여야 한다.[9)]

8) 2023. 11. 16. 대통령령 제33873호로 개정되기 이전의 것을 말하며, 이하 ‘법 시행령’이라 한다.
9) 서울고등법원 2012. 8. 23. 선고 2012누8764 판결(상고기각) 참조

3) 피심인의 위 1) 행위의 위법여부

가) 정보제공행위가 있었는지 여부

21 가맹희망자나 가맹점사업자에게 정보를 제공하는 행위란 가맹본부가 가맹희망자나 가맹점사업자에게 직접 또는 간접적인 방법으로 가맹희망자나 가맹점사업자가 운영하려는 가맹사업에 관한 정보를 제공하는 행위를 말한다.

22 피심인은 신고인과 가맹점 개설상담 과정에서 순이익률 및 원가율에 관한 내용을 창업안내서를 통해 제공하였으므로 이는 피심인의 정보제공행위라고 볼 수 있다.

나) 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보인지 여부

23 피심인이 가맹희망자에게 제공한 순이익률 및 원가율에 관한 정보는 아래와 같은 사정을 고려할 때 사실과 다르거나 사실을 부풀린 정보에 해당한다고 판단된다.

24 첫째, 이 사건 창업안내서에서 소개하고 있는 순이익률 및 원가율의 수치는 피심인의 직영점인 '여우愛 공덕점' 1개 매장의 2019. 3월 및 4월의 데이터를 기초로 산출하였는바, 그 수치 예측의 합리성과 적정성이 매우 낮다.

25 직영점은 가맹점 모집을 위한 홍보적인 목적을 가지고 가맹본부가 영업 전반을 관리한다는 점에서, 직영점인 공덕점 1곳의 순이익률 등이 피심인 브랜드 가맹점 전체의 순이익률 등을 반영하거나 예측한다고 보기 어려우며, 공덕점의 순이익률 등을 산정한 기간도 2개월에 불과한데, 외식업 매출의 경우 계절적 영향이나 경제상황의 영향을 받기 쉽다는 점을 감안할 때 2개월은 순이익률 및 원가율을 검증하거나 예측할 수 있는 충분한 기간으로 보기 어렵다.

26 또한 자료 작성을 위한 표본이 매출액이 높은 ‘일부 점포’ 내지 ‘일부 기간’에 불과하다면 그 수익률은 전체 가맹점의 실제 수익률보다 높은 수치로 산정될 수밖에 없는데, 피심인은 그 표본을 직영점인 공덕점의 2개월 매출액 등을 기준으로 추출한 이유에 관하여 합리적인 설명을 하지 못하고 있다.

27 둘째, 이 사건 창업안내서에서 소개하고 있는 순이익률 및 원가율 표현은 그 설명내용이 정확하지 않다.

28 창업안내서에 구체적인 산출기준 등이 기재되어 있지 않은 채 순이익률 및 원가율에 해당하는 수치가 강조되어 있을 뿐만 아니라, “직영점/가맹점에서 검증된 30% 원가율”, “여우愛김밥 매출구조는 매장 평균치로, …” 등의 표현이 기재되어 있어, 창업안내서를 본 보통의 주의력을 가진 가맹희망자는 원가율, 순이익률 등이 가맹점을 포함한 전체 평균치이고 각 매장의 특성에 따라서 편차가 생길 수도 있다는 정도로 인식할 가능성이 높다고 보인다.

4) 소결

29 피심인의 위 1)의 행위는 법 제9조 제1항 제1호에 위반된다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

30 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위의 경우 향후 동일 또는 유사한 위반행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제33조 제1항 및 제3항의 규정에 따라 ‘행위금지명령’ 및 ‘통지명령’을 명한다.

31 아울러 피심인의 위 2. 가.의 행위의 경우, ‘부동산 의뢰비’라는 명목을 내세워 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등을 제공하고 14일이 지나야

가맹금을 수령할 수 있도록 한 법 제7조 제3항 및 제11조 제1항의 규정을 잠탈한 행위로서 가맹사업의 공정한 거래질서를 크게 저해하고, 관련된 가맹점사업자가 55명으로 다수의 가맹점사업자 등에게 미치는 영향이 크며, 피심인은 공정거래위원회가 2019. 12. 2. 같은 내용의 위반행위에 대해 부과한 경고조치[10]에도 불구하고 위반행위를 지속·반복하고 있는 점 등을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 가맹사업법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준 등에 관한 고시[11] Ⅲ. 1.을 적용하여 과징금을 부과한다. 다만, 피심인의 행위는 가맹희망자들에게 정보공개서 및 인근가맹점 현황문서, 가맹계약서 등은 모두 제공하였으나 그 제공일부터 14일이 지나지 아니하고 부동산 의뢰비(가맹금)를 수령함으로 인해 법 제7조 제3항 및 제11조 제1항이 위반된 것으로, 사실상 하나의 행위로 봄이 타당하므로 이에 대한 과징금을 통합하여 부과한다.

32 또한 피심인의 위 2. 나.의 행위에 대해서, 피심인은 가맹희망자의 가맹계약 체결 여부에 중요한 영향을 줄 수 있는 사항인 수익률, 원가율 등과 관련된 내용을 허위·과장되게 기재한 정보를 제공하였으므로, 이러한 내용을 신뢰하고 가맹계약을 체결한 가맹점사업자에게 피해가 발생할 우려가 있고, 이로 인해 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는 점을 고려하여 법 제35조, 법 시행령 제34조 및 과징금 고시 Ⅲ. 1.을 적용하여 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 관련 매출액

33 피심인의 위 2. 가.의 행위의 경우 구체적인 상품 및 용역의 거래에 관한 것이 아니라 절차적 의무 위반에 관한 것으로, 행위의 상대방별로 행위가 실행되는 즉

10) 공정거래위원회는 이전사건인 '㈜퍼스트에이엔티의 가맹사업법 위반행위에 대한 건(2019서경1759)'에서 피심인이 정보공개서를 제공하고 14일이 지나지 아니한 상태에서 부동산 의뢰비를 받은 행위에 대해 법 제7조 제3항에 위반된다는 이유로 2019. 12. 2. 경고조치하였고, 피심인은 이에 대하여 경고심의요청을 제기하였으나 2020. 1. 16. 경고심의요청을 취소하면서 경고조치를 수용하는 의사를 밝힌 바 있다.

11) 2023. 11. 17. 공정거래위원회 고시 제2023-25호로 개정되어 같은 날 시행된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

시 종료됨에 따라 위반기간을 확정할 수 없는 경우에 해당되어 관련매출액 산정이 곤란하고, 피심인의 위 2. 나.의 행위의 경우 이 사건 창업안내서가 사용된 기간을 특정할 수 없고, 정보제공행위와 계약체결 간 명확한 인과관계가 존재하는지 여부 및 정도를 알 수 없으므로 관련매출액 산정이 곤란하므로 법 제35조 제1항 단서 규정에 따라 각각 정액과징금을 부과한다.

2) 기본산정기준

34 피심인의 위 2. 가.의 행위는 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대한 위반행위'에 해당하므로 부과기준금액(2억원이상 4억원미만)의 범위 내에서 기본산정기준을 200백만 원으로 정하고, 피심인의 위 2. 나.의 행위 또한 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 따를 때 '중대한 위반행위'에 해당하므로 부과기준금액의 범위 내에서 기본산정기준을 200백만 원으로 정한다.

3) 1차 및 2차 조정

35 피심인의 위 2. 가.의 행위는 산정기준을 정하는 과정에서 위반기간이 고려되지 않은 경우로 위반기간(2018. 11. 7. ~ 2023. 1. 2.)이 3년을 초과하므로 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가. 3)에 따라 기본산정기준의 100분의 50에 해당하는 금액을 가산한 300백만 원을 2차 조정 산정기준으로 하며, 피심인의 위 2. 나.의 행위는 1차 및 2차 조정 해당 사항이 없으므로 기본산정기준을 2차 조정 산정기준으로 한다.

4) 부과과징금의 결정

36 피심인의 위 2. 가. 및 나.의 행위에 대한 2차 조정된 산정기준이 가맹본부의 현실적 부담능력, 위반행위로 인해 취득한 이익의 규모 등에 비추어 과중하다고 판단되고, 유사 심결례와의 형평성을 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에 따라 각 2차 조정 산정기준의 100분의 50을 감경한 150백만 원 및 100백만 원을 각 행위에 대한 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

37 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제7조 제3항 및 제11조 제1항에, 위 2. 나.의 행위는 법 제9조 제1항 제1호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제33조를, 과징금 부과에 대하여는 법 제35조를 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 3월 27일

의 장 위 원 고 병 희

위 원 이 정 희

위 원 서 정

<별지> ㈜퍼스트에이엔티의 통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

저희 ㈜퍼스트에이엔티는 「가맹사업거래의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령(공정거래위원회 의결 제2024-104호, 2024. 3. 27.)을 받았음을 알려드립니다.

- 다 음 -

1. 피심인은 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 공정거래위원회에 등록된 정보공개서 및 인근가맹점현황문서를 가맹희망자에게 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹희망자로부터 가맹금을 수령하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 가맹희망자와 가맹계약을 체결하면서 가맹희망자에게 가맹계약서를 제공한 날부터 14일이 지나지 아니한 상태에서 가맹금을 수령하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

3. 피심인은 가맹희망자 또는 가맹점사업자에게 피심인 가맹 브랜드 매장의 순이익률 및 원가율 등에 관한 정보를 제공하면서 객관적 근거 없이 사실과 다르게 정보를 제공하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2024년 월 일

주식회사 퍼스트에이엔티
대표이사 ○ ○ ○ (인)